

1500411-61.2020.8.26.0068

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: Luciano Antonio De Andrade

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... de que teria recebido denúncia de tráfico, chegou ao local e vislumbrou ainda máquina caça níquel instalada e em funcionamento. Como mencionou a testemunha arrolada pela acusação, o réu prontamente se identificou como proprietário do estabelecimento onde as máquinas foram flagradas, não havendo dúvidas com relação à autoria.

O réu não ofereceu em juízo qualquer explicação para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500411-61.2020.8.26.0068 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500411-61.2020.8.26.0068

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Contravenções Penais

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3021992/2020 - DEL.POL.BARUERI,  
10413854 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

FABIANO DE SOUZA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Antonio De Andrade

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Passo direto à FUNDAMENTAÇÃO.

Ação penal é procedente.

A materialidade restou positivada na perícia de f. 31/34, não havendo controvérsia sobre a existência do crime.

Deveras, sua autoria é inconteste, pois o próprio réu confessou que autorizou a instalação da máquina.

Ouvido sob o pálio da ampla defesa e contraditório, o guarda ouvido nesta data repetiu o que já dissera na fase primeva, de que teria recebido denúncia de

tráfico, chegou ao local e vislumbrou ainda máquina caça níquel instalada e em funcionamento. Como mencionou a testemunha arrolada pela acusação, o réu prontamente se identificou como proprietário do estabelecimento onde as máquinas foram flagradas, não havendo dúvidas com relação à autoria. O réu não ofereceu em juízo qualquer explicação para a posse das máquinas, restando, pois, configurada sua autoria.

Doso as penas.

O réu é portador de bons antecedentes, conforme se verifica de sua folha de antecedentes, razão pela qual sua pena-base fica em 03 meses de prisão simples, e 10 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto, suficiente à repreensão do crime por ele cometido. Pena que, à míngua de outras circunstâncias a considerar, torno definitiva.

Possível ainda a conversão da pena corpórea em uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo.

Tecidas estas considerações e despiciendas outras tantas, JULGO PROCEDENTE o pedido ministerial, para condenar o réu FABIANO DE SOUZA PEREIRA, qualificado nos autos, por infração ao art. 50 do Decreto-Lei 3.688 de Outubro de 1941, às penas de 03 meses de prisão simples, e 10 dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal, no regime inicial aberto. Converto a pena corporal em restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo conforme indicação do Juízo da execução.

Com o trânsito em julgado, providencie-se guia de execução, bem como ofício à Justiça Eleitoral, para suspensão de seus direitos políticos. Condeno-o, por fim, ao pagamento das custas, com o beneplácito de que trata o art. 12, da Lei 1.060/50.

P.I.C.

Barueri, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA